

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [6] 배전 협력회사 손해보험 가입 필요

관 계 부 서 : 상생조달처, 배전계획처

조 치 부 서 : 상생조달처, 배전계획처

내 용

1. 업무 개요

배전 협력회사는 우리 회사와 배전 단가계약 및 총가계약을 체결하여 공사의 수행에 필요한 사급자재를 공사공정예정표에 따라 공급받고, 협력회사로 반출된 사급자재에 대해 자체적으로 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제31조(일반적 손해) ①항 및 ②항에 따르면 계약상대는 계약의 이행 중 공사의 목적물, 사급자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 하지만 계약상대자의 책임없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 발주자 부담으로 하고, 손해보험에 가입한 공사계약의 경우 계약상대자 및 발주자의 부담은 보험에 의하여 보전되는 금액을 초과하는 부분으로 한다.

그리고 같은 규정 제32조(불가항력) ①항 및 ②항에 따르면 태풍, 홍수, 지진, 화재, 도난 등 계약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유로

인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우에 발생한 손해는 발주자가 부담하여야 한다.

또한 같은 규정 제10조(손해보험) ①항 및 ②항에 따르면 계약상대자는 손해보험에 가입할 수 있으며 추정가격이 200억 원 이상인 공사로서 계약예규「입찰참가자격사전심사요령」 제6조 제5항 제1호에 규정된 송전공사와 변전공사에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 계약목적물(사급자재 포함) 및 제3자 배상책임을 담보할 수 있는 손해보험에 가입하여야 한다.

이는 사고 예방·관리 능력이 부족한 중소건설업체가 많이 참여하는 중소규모 공공 건설공사에서 사고가 발생하는 경우에 대한 예방대책으로서, 영세한 업체일수록 사고 예방·관리 능력이 부족하여 중소 업체의 운영 리스크 감소를 위해 도입한 것이다.

따라서 배전공사에서도 태풍, 홍수, 지진, 화재, 도난 등 불가항력 사유로 인하여 사급자재가 손망실 되는 등의 손해가 발생하는 경우에 대비하여 손해보험에 가입할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 사급자재 손망실 처리내역에 대해 점검한 결과, 배전 협력회사가 보관중인 당사 소유 사급자재의 손망실이 아래 [표]와 같이 태풍, 산불 등의 불가항력 사유로 발생하여 우리 회사가 물자의 손망실로 인한 손해를

부담한 것으로 확인되었다.

[표] 불가항력 사유로 인한 사급자재 손망실 처리내역

(단위: 원)

순번	본부명	사업소명	손망실위원회 시행일	손망실 금액	손망실 경위
1	익명화		2023. 11. 8.	34,135,330	도난으로 인한 사급자재 망실
2			2023. 11. 14.	17,335,276	태풍으로 인한 사급자재 침수
3			2025. 3. 26.	583,363,220	산불로 인한 사급자재 멸실
4			2025. 8. 25.	23,431,968	태풍으로 인한 사급자재 침수
합계				658,265,794	

주1: 손망실물자처리위원회 개최 현황자료 재구성

주2: ◀●■지사 손망실 건은 공사업체의 일부 과실이 확인되어 과실비율에 따라 부담하는 것으로 결정

배전 협력회사가 보유하여 관리중인 사급자재 손망실에 대해 우리 회사가 손해를 부담하고 있는 이유는 대규모 공사가 많은 송전 및 변전공사의 경우 「공사계약일반조건」과 「계약예규」에 따라 손해보험 가입 의무가 부여되는 반면, 소규모 공사가 많은 배전공사의 경우 손해보험 가입 의무가 부재하기 때문이다.

위의 손망실 내역과 관련하여 \$◇%본부 ◀●■지사(순번 3)에서 발생한 손망실 사건의 경우 우리 회사 사급자재에 대한 손망실 금액은 583,363,220 원이지만, 협력회사의 손망실 금액은 우리 회사 사급자재 외에도 2,506,973,180 원이 추가로 발생한 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 「계약예규」에서 규정하고 있는 손해보험 가입 대상이 되는 공사 건은 공사금액 200억 원 이상의 공사로 한정하고 있는데, 2024년 국민권익위원회에서는 사고 발생으로 인해 중소 업체가 폐업하고 발주처도 보상을 받지

못하는 경우에 대비하여 200억 원 미만 중소규모 공공 건설공사에 대해서도 손해배상보험 가입을 의무화하고 보험료를 공사원가에 반영하는 것을 국토교통부 등 관련 부처에 권고하였다.

또한 2025년 행정안전부에서는 기존 추정가격 200억 원 이상에 손해보험 가입 의무가 적용되었던 기준을 추정가격 100억 원 이상 공사에 적용하도록 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」을 개정하여 공사손해보험 가입 대상을 확대 조치하였다.

따라서 우리 회사에서 발주하는 배전공사의 경우에도 중소 업체가 다수 참여하고 있어 협력회사의 운영 리스크 감소 및 우리 회사와 국민의 손해 예방을 위해 「계약예규」에서 규정하고 있는 손해보험 가입 의무대상 금액을 축소하고 대상 공사에 배전공사를 포함하도록 반영하여 배전 협력회사의 손해보험 가입을 확대시킬 필요가 있다.

관계부서 의견

상생조달처 담당자는 배전 사급자재 손망실로 인한 손해 예방의 필요성에 대해 동의하였으며, 사손 예방을 위해 관련 규정이 개정될 수 있도록 관계자들과 협의를 시행하겠다고 답변하였다.

배전계획처 담당자는 배전 사급자재 손망실에 대한 손해 예방의 필요성에 대해 동의하였다.

조치할 사항

상생조달처장은 배전계획처장과 협의하여 경제성, 공사성격, 자재 규모 등을 종합적으로 고려하여 배전 협력회사의 손해보험 가입에 관한 사항을 계약조건 등에 반영하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 (1)	-	-	상생조달처 배전계획처	상생조달처 배전계획처